

1501043-02.2019.8.26.0431

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, havendo denúncia sobre a venda de entorpecentes no Bar pela acusada.

Soma-se o fato que poucos dias antes da data dos fatos a acusada já havia sido presa em flagrante também pelo delito de tráfico de drogas (fls. 290 - proc. nº 1500253-02.2019).

Aos depoimentos de policiais, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

2ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras - SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501043-02.2019.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501043-02.2019.8.26.0431

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, já qualificada, está sendo processada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 01 de agosto de 2019, às 22h30min, na Avenida Tiradentes, 673, Centro, nesta cidade e comarca de Pederneiras, trazia consigo, para fins de tráfico, 48 pedras de "crack", com peso de 5,42g, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 86/87).

Recebida a denúncia (fls. 88), a ré foi pessoalmente citada (fls. 107) e apresentou defesa prévia (fls. 135/136).

Não vislumbrando nenhuma hipótese de absolvição sumária prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal, durante a instrução criminal, foram ouvidas 02 testemunhas, sendo a ré ao final interrogada (fls. 178/179 e 268/269).

Em meio de memoriais, o Ministério Público requereu a total procedência da ação penal com a consequente condenação da acusada (fls. 296/302).

Por sua vez, a Defesa requereu o cumprimento da pena em liberdade (fls. 304/305).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva é procedente.

A prova da materialidade emerge do boletim de ocorrência (fls. 06/07), do auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação provisória (fls. 11/12) e do laudo pericial definitivo de entorpecentes (fls. 72/75).

A autoria também é inconteste e recai sobre a acusada.

A testemunha Ronaldo Batista Moreira, policial militar, informou que recebeu denúncia, via celular, de que a acusada estava vendendo drogas no Bar da Linha, perto da residência dela. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Conversou com a ré e ela negou os fatos. Fazia 15 dias que a ré havia sido presa em flagrante, tendo sido solta em audiência de custódia. A ré foi levada ao hospital para ser revistada, tendo em vista que não havia policial feminina. A enfermeira encontrou 48 pedras de "crack" na manga da blusa de frio da ré, além de R\$ 10,00 no bolso.

A testemunha Rodrigo Domingos da Silva, policial militar, disse que houve uma denúncia que a ré estaria vendendo drogas no Bar da Linha, local conhecido como ponto de tráfico. Em averiguação, a acusada negou os fatos. Como não havia policial feminina, a acusada foi levada ao hospital local para ser revistada. Uma enfermeira localizou na blusa dela 48 pedras de "crack" e a ré confessou que havia vendido uma pedra pelo valor de R\$ 10,00.

A ré SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS, em seu interrogatório em juízo, negou os fatos. Informou que estava no bar comprando salgado, quando os policiais chegaram e a abordaram dentro do local. A acusada negou aos policiais militares que estivesse com drogas. Os próprios policiais militares a revistaram e não encontraram nada. Então eles a levaram para o hospital para ser melhor revistada. Durante o trajeto, um dos policiais afirmou que ela estava com droga e colocou um pacote dentro da blusa da acusada, que estava algemada. Quando chegou no hospital, foi revistada pela enfermeira e ela encontrou a droga. A droga não era de sua propriedade. Não é usuária de drogas.

Como se percebe, não há dúvidas sobre a responsabilização da acusada no crime descrito na inicial acusatória.

A acusada foi surpreendida na posse de 48 pedras de "crack".

Outrossim, estava na posse de R\$ 10,00, sem comprovação de origem lícita (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 08/09). E, segundo o depoimento do policial militar Rodrigo, após a revista pessoal da acusada e a localização dos entorpecentes, ela confessou informalmente que teria vendido uma pedra de "crack" pelo valor de R\$ 10,00.

Ainda, segundo o relato dos policiais militares, o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, havendo denúncia sobre a venda de entorpecentes no Bar pela acusada.

Soma-se o fato que poucos dias antes da data dos fatos a acusada já havia sido presa em flagrante também pelo delito de tráfico de drogas (fls. 290 - proc. nº 1500253-02.2019).

Aos depoimentos de policiais, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Afinal, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade, e o Estado não pode selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, sendo inconteste a árdua tarefa de se extrair elementos para verificar a ocorrência do tráfico de drogas.

Como se sabe, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237). O tipo penal incriminador (misto alternativo) constitui-se de várias fases sucessivas, articuladas uma às outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio. Configurado o crime, portanto, pela conduta de "trazer consigo".

O laudo definitivo de entorpecentes revelou resultado positivo para a presença de cocaína (na apresentação conhecida por "crack"), substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil (fls. 72/75).

E a versão fantasiosa da acusada de que os policiais militares teriam colocado a droga em sua vestimenta, forjando o flagrante, não se sustenta. Tal narrativa

encontra-se isolada em todo o contexto probatório, considerando ainda que no interrogatório na delegacia de polícia a ré manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls. 05) (artigo 156, do CPP).

No mais, aplico a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ante o preenchimento dos requisitos legais, considerando a primariedade da ré (fls. 290/291).

De rigor, assim, a condenação da acusada.

Passo, pois, à dosagem da reprimenda.

Na primeira fase, em observância ao critério previsto no artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, verifico a existência de circunstância judicial desfavorável no que tange à natureza da droga apreendida ("crack"), de maior potencial lesivo. Por essa razão, majoro a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena como provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem valoradas. Em razão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), diminuo a pena em 2/3, que passa a ser fixada de maneira definitiva em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, do Código Penal, em razão da circunstância judicial desfavorável, a ré deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Pelo mesmo motivo, incabível a substituição por pena restritiva de direitos, bem como o "sursis".

Ante a falta de elementos seguros a respeito da condição econômica da ré, fixo o dia-multa no mínimo legal.

DECIDO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a ré SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 194 dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário-mínimo.

A ré poderá recorrer em liberdade.

Isenção de despesas processuais em virtude da assistência judiciária (fls. 42).

Arbitro honorários advocatícios de acordo com a Tabela da DPE/OAB.

Autorizo a DESTRUIÇÃO da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (art. 72 da Lei 11.343/06).

Decreto o PERDIMENTO em favor da União do valor apreendido proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 08/09). Com o trânsito em julgado, providencie-se (Lei 11.343/06, art. 63, § 1º).

Com o trânsito em julgado, oficie-se, expedindo-se o necessário, incluindo ofício ao TRE e ao IIRGD, bem como guia de execução definitiva. Em nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Pederneiras, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA